

El Acto Administrativo

Concepto, clases y elementos · Eficacia y validez · Motivación y notificación

✓ Normativa verificada contra BOE a 01/08/2026

1. Concepto y clases

Zanobini: declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio de una AP en ejercicio de una potestad administrativa (≠ reglamentaria). Sin definición legal en la Ley 39/2015.

Criterio	Clases	Consecuencia
Procedimiento	Resoluciones vs. trámite	Trámite recurrible solo si CUALIFICADO (art. 112.1): fondo, imposibilidad de continuar, indefensión/perjuicio irreparable.
Vía administrativa	Fin de vía (art. 114) o no	Estatal: Gobierno, Ministros, Secretarios de Estado; Directores generales o superior EN PERSONAL.
Firmeza	Firmes vs. no firmes	Firme por consentimiento → solo recurso extraordinario de revisión (art. 125).
Potestad	Reglados vs. discrecionales	Discrecional: motivación obligatoria (35.1.i); control por elementos reglados y PGD.
Efectos	Favorables vs. gravamen	Favorables: revisión de oficio (106) o lesividad (107, 4 años). Gravamen: revocables (109.1).
Producción	Expresos, tácitos, presuntos	Escrito electrónico como regla (36.1); silencio: arts. 24-25.

2. Elementos (arts. 34-36 Ley 39/2015)

Elemento	Exigencia	Vicio
Subjetivo	Órgano competente (materia, territorio, jerarquía; art. 8 Ley 40/2015) y titular imparcial (arts. 23-24).	Materia/territorio manifiesta → NULIDAD (47.1.b) · jerárquica → anulable convalidable (52.3).
Objetivo	Contenido posible, lícito, determinado (34.2).	Imposible → nulidad (47.1.c) · penal → nulidad (47.1.d).
Causal/teleológico o	Presupuesto de hecho real + fin de interés público previsto.	Fin distinto = DESVIACIÓN DE PODER → anulabilidad (48.1).
Formal	Procedimiento debido (34.1) + forma escrita (36).	Sin procedimiento total y absolutamente → nulidad (47.1.e).

ABSTENCIÓN (art. 23 Ley 40/2015)

Interés personal · administrador/litigio · parentesco: CONSANGUINIDAD 4º, AFINIDAD 2º · amistad íntima/enemistad manifiesta · perito o testigo · relación de servicio. La no abstención NO invalida automáticamente (23.4). Recusación: art. 24.

3. Motivación (art. 35)

Sucinta referencia de hechos y fundamentos. Obligatoria: limitativos de derechos · resolución de recursos, revisión de oficio y arbitrajes · separación de criterio o dictamen · suspensión y medidas provisionales · urgencia y ampliación de plazos · rechazo de pruebas · terminación por imposibilidad y desistimiento de la Administración · sancionadores y responsabilidad patrimonial · DISCRECIONALES. Cabe in aliunde (35.2). Falta de motivación → como regla, ANULABILIDAD por defecto de forma con indefensión.

4. Eficacia, notificación y ejecución forzosa

VALIDEZ ≠ EFICACIA

Efectos desde que se dictan (39.1, autotutela declarativa). Demora (39.2): contenido, NOTIFICACIÓN/publicación o aprobación superior. Retroactividad (39.3): sustitución de anulados y favorables (hechos preexistentes + sin lesión de terceros). El recurso NO suspende (117.1).

Notificación	Regla
Plazo (40.2)	Cursada en 10 DÍAS desde el dictado. Contenido: texto íntegro, fin de vía, recursos, órgano, plazos.
Defectuosa (40.3)	Con texto íntegro: surte efecto desde que el interesado actúe o recurra.
Papel (42.2)	2º intento dentro de los 3 días siguientes, hora distinta (≥3 h).
Electrónica (43.2)	Rechazada a los 10 días NATURALES sin acceso. Obligatoria para sujetos del art. 14.2.
Infructuosa (44)	Anuncio en el BOE.
Publicación (45)	Sustituye a la notificación: destinatarios indeterminados o concurrencia competitiva.

Medio de ejecución forzosa (art. 100)	Supuesto	Clave
Apremio sobre el patrimonio	Cantidades líquidas	Normas recaudatorias (101).
Ejecución subsidiaria	Actos no personalísimos	Por la Administración o tercero, a costa del obligado (102).
Multa coercitiva	Si la ley lo autoriza	Reiterable; INDEPENDIENTE y COMPATIBLE con la sanción (103).
Compulsión sobre las personas	Personalísimas de no hacer o soportar	Autorización legal expresa + dignidad y DDFF (104).

Requisitos previos: acto-título (97; sin él: vía de hecho) + apercibimiento (99) + proporcionalidad.

5. Invalidez

NULIDAD (art. 47)	ANULABILIDAD (art. 48)
Ex tunc · imprescriptible (revisión de oficio, 106) · no convalidable · invocable por cualquiera	Ex nunc · plazos de recurso; lesividad 4 años (107) · convalidable (52) · la invoca el afectado
7 causas (47.1): a) amparo · b) incompetencia materia/territorio · c) contenido imposible · d) infracción penal · e) sin procedimiento / reglas de colegiados · f) derechos sin requisitos esenciales · g) previsión legal. Reglamentos: 47.2.	Regla general: cualquier infracción, incluida la desviación de poder. Forma: solo si impide el fin o causa indefensión (48.2). Plazo: solo si lo impone su naturaleza (48.3).

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN (arts. 49-52)

Transmisibilidad (49): la invalidez no contagia actos independientes · Conversión (50): el acto viciado vale como otro · Conservación (51): se mantienen trámites no afectados · Convalidación (52): solo ANULABLES; incompetencia jerárquica la convalida el superior.

TRAMPAS

«Omitir un trámite = nulidad» → NO: solo prescindir total y absolutamente. · «Toda incompetencia es nulidad» → NO: la jerárquica es anulable. · «El recurso suspende» → NO (117.1). · «La notificación es requisito de validez» → NO: de eficacia. · «La multa coercitiva es sanción» → NO (103.2).